

21. Wahlperiode



Deutscher Bundestag

Ausschuss für Recht und
Verbraucherschutz

Kurzprotokoll der 5. – nichtöffentlichen – Sitzung

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Berlin, den 2. September 2025, 09:02 Uhr
als digitale Sitzung per Videokonferenz

Vorsitz: Carsten Müller, MdB

Tagesordnung

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Seite 5



Tagesordnungspunkt 1

Seite 5

Bericht der Bundesministerin der Justiz und für
Verbraucherschutz Dr. Stefanie Hubig zu folgender
Vorlage:

Gesetzentwurf der Bundesregierung

**Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des
Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2025
(Haushaltsgesetz 2025 – HG 2025)**

BT-Drucksache 21/500 – Einzelplan 07 –

Federführend:

Haushaltsausschuss

Gutachtlich:

Innenausschuss

Ausschuss für Sport und Ehrenamt

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Ausschuss für Arbeit und Soziales

Verteidigungsausschuss

Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und
Jugend

Ausschuss für Gesundheit

Verkehrsausschuss

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und
nukleare Sicherheit

Ausschuss für Forschung, Technologie, Raumfahrt und
Technikfolgenabschätzung

Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung

Ausschuss für Tourismus

Ausschuss für Kultur und Medien

Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung

Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und
Kommunen

Berichterstatter/in:

Abg. Axel Müller [CDU/CSU]

Abg. Tobias Matthias Peterka [AfD]

Abg. Carmen Wegge [SPD]

Abg. Helge Limburg [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Aaron Valent [Die Linke]



Tagesordnungspunkt 2

Seite 12

Abgabe einer gutachtlichen Stellungnahme gemäß
§ 80 Absatz 1 Satz 2 GO-BT zu folgenden Vorlagen:

- a) Gesetzentwurf der Fraktionen
der CDU/CSU und SPD

Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2025
Selbstbefassung 21(6)SB-8

Berichterstatter/in:

Abg. Axel Müller [CDU/CSU]
Abg. Tobias Matthias Peterka [AfD]
Abg. Carmen Wegge [SPD]
Abg. Helge Limburg [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Aaron Valent [Die Linke]

- b) Gesetzentwurf der Fraktionen
der CDU/CSU und SPD

Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung eines
Sondervermögens Infrastruktur und
Klimaneutralität (SVIKG)
Selbstbefassung 21(6)SB-9

Berichterstatter/in:

Abg. Axel Müller [CDU/CSU]
Abg. Tobias Matthias Peterka [AfD]
Abg. Carmen Wegge [SPD]
Abg. Helge Limburg [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Aaron Valent [Die Linke]

**Mitglieder des Ausschusses**

	Ordentliche Mitglieder	Unter- schrift	Stellvertretende Mitglieder	Unter- schrift
CDU/CSU	Ataoğlu, Tijen Heveling, Ansgar Hierl, Susanne Dr. Körner, Konrad Moser, Christian Müller, Axel Müller, Carsten Dr. Plum, Martin Dr. Preisendanz, David Rothenberger, Johannes Sassenrath, Carl-Philipp Steineke, Sebastian Wiegelmann, Johannes	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒	Bouffier, Frederik Dr. Bröhr, Marlon Frieser, Michael Gutting, Olav Heil, Mechthild Krieger, Lukas Dr. Krings, Günter Lindholz, Andrea Dr. Luczak, Jan-Marco Oellers, Wilfried dos Santos-Wintz, Catarina Silberhorn, Thomas Winkelmeier-Becker, Elisabeth	☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒
AfD	Brandner, Stephan Fetsch, Thomas Galla, Rainer Jacobi, Fabian Kempf, Martina Rose-Marie Meyer-Soltau, Knuth Möller, Stefan Peterka, Tobias Matthias von Zons, Ulrich	☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒	Dr. Birghan, Christoph Bohnhof, Peter Bollmann, Gereon Grimm, Christoph Haug, Jochen Lensing, Sascha Paul, Andreas Dr. Wirth, Christian N.N.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
SPD	Demir, Hakan Dr. Fechner, Johannes Heselhaus, Nadine Lindh, Helge Özdemir, Mahmut Rinkert, Daniel Wegge, Carmen	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	Dieren, Jan Eichwede, Sonja Faeser, Nancy Karaahmetoğlu, Macit Limbacher, Esra Dr. Scheer, Nina Schulze, Svenja	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	Benner, Lukas Dr. Gumnior, Lena Limburg, Helge Dr. Steffen, Till Tesfaiesus, Awet	☒ ☒ ☒ ☒ ☒	Beck, Katharina Dzienus, Timon Dr. von Notz, Konstantin Schmidt, Stefan Steinmüller, Hanna	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Die Linke	Hoß, Luke Ramelow, Bodo Valent, Aaron Willnat, Christin	☐ ☐ ☒ ☐	Bünger, Clara Conrad, Agnes Dr. Gysi, Gregor Lay, Caren	☐ ☐ ☐ ☐



Vor Eintritt in die Tagesordnung

Der **amtierende Vorsitzende Carsten Müller** (CDU/CSU) begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der fünften – und rein digital durchgeführten – Sitzung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz, insbesondere die Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz Dr. Stefanie Hubig. Er weist auf die Aufzeichnung der Sitzung sowie darauf hin, dass es sich trotz des digitalen Formats um eine nichtöffentliche Sitzung handele, bei der Mitschnitte von Bild und Ton nicht zulässig seien.

Er erläutert die Besonderheiten bei den Abstimmungen, die sich aufgrund der digitalen Sitzung ergeben: So werde er bei Abstimmungen zuerst die Obleute der Fraktionen um Mitteilung des fraktionellen Stimmverhaltens bitten. Nach Abschluss dieser Abfrage werde er sich erkundigen, ob einzelne Abgeordnete abweichend davon stimmen wollten.

Ferner erklärt er, dass bei den unter Tagesordnungspunkt 2 aufgesetzten Gesetzesentwürfen eine Selbstbefassung erforderlich gewesen sei, da die Vorlagen dem Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz nicht zur Mitberatung überwiesen worden seien. Aus diesem Grund sei der Ausschuss formal nicht mitberatend. Demensprechend seien keine Votenanforderungen sowie Änderungs- oder Entschließungsanträge aus dem federführenden Haushaltsausschuss eingegangen. Nur durch Herbeiführung des Benehmens mit dem federführenden Haushaltsausschuss sei vorliegend eine gutachtliche Beteiligung nach § 80 Abs. 1 S. 2 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages möglich. Insgesamt könne daher nur eine Abstimmung über Zustimmung, Ablehnung oder Enthaltung erfolgen.

Vor diesem Hintergrund bittet er darum, bei den weiteren Gesetzesentwürfen zur Umsetzung des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität – Entwurf eines Gesetzes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz – LuKIFG) Drucksache 21/1085, Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung von Artikel 109 Absatz 3 Satz 6 und Satz 7 des Grundgesetzes und zur

Änderung anderer Gesetze, Drucksache 21/1087 und Erstes Gesetz zur Änderung des Sanierungshilfengesetzes, BR-Drs. – 360/25 – in den Fraktionen darauf hinzuwirken, dass der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz mitberatend berücksichtigt werde.

Tagesordnungspunkt 1

Bericht der Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz Dr. Stefanie Hubig zu folgender Vorlage:

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2025 (Haushaltsgesetz 2025 – HG 2025)

BT-Drucksache 21/500 – Einzelplan 07 –

BMn Dr. Stefanie Hubig begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sitzung und bedankt sich für die Gelegenheit, über den Haushalt des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) sprechen zu können. Dieser sei mit ungefähr 1,1 Milliarden Euro zwar ein kleiner, aber – im Vergleich zu anderen Ressorts – ganz besonders gut ausbalancierter Haushalt. Den genannten Ausgaben stünden Einnahmen in Höhe von 740 Millionen Euro gegenüber, was eine Deckungsquote von fast 65 Prozent bedeute. Eine Deckungsquote in dieser Höhe habe kein anderer Haushalt innerhalb der Bundesregierung. Mit diesem Haushalt für das Jahr 2025 bestehe die Möglichkeit, den starken Rechtsstaat weiter auszubauen. Im Einzelnen geht sie hierfür auf drei Komplexe ein: den Pakt für den Rechtsstaat, den Schutz vor Gewalt sowie das Mietrecht.

Im Rahmen des Paktes für den Rechtsstaat wolle das BMJV die Länder dabei unterstützen, dass die Justiz leistungsstark, verlässlich und effizient bleibe. Jeder und jede solle nicht nur Recht haben, sondern auch schnell zum Recht kommen. Der Pakt für den Rechtsstaat fuße auf drei Säulen: Personal, schnellere Verfahren sowie Digitalisierung. Die Bundesregierung beabsichtige, fast eine halbe Milliarde Euro für den Pakt für den Rechtsstaat mit Blick auf Digitalisierung und Personal bereitzustellen. Im vorliegenden Haushalt sei vor allem die Säule Digitalisierung



berücksichtigt worden; die Säule Personal werde erst im nächsten Haushalt Berücksichtigung finden. Vordringlich sei, die mit den Ländern bereits gestarteten und auch schon weit gediehenen Projekte fortzusetzen. Dazu gehöre zum einen die bundeseinheitliche Justiz-Cloud mit der dahinterstehenden Idee, dass Digitalisierung besser funktioniere, wenn sie einheitlich und zentral erfolge. Dies sei auch der Wille der Länder. Zum anderen gebe es bereits digitale Rechtsantragsstellen, das Online-Klageverfahren für Fluggäste sei eingeführt und Bund und Länder hätten gemeinsam eine Künstliche Intelligenz (KI)-Strategie für die Justiz entwickelt. Darüber hinaus werde es ab 1. Januar 2026 in den Gerichten in Deutschland die E-Akte geben. Einzelne Länder, die noch nicht so weit seien, könnten jedoch ein weiteres Jahr von der Teilnahme absehen.

Das BMJV habe bereits sechs neue Entwürfe auf den Weg gebracht, die die Themen Pakt für den Rechtsstaat, schnellere Verfahren und Digitalisierung umfassten. Das seien das Online-Verfahren vor den Amtsgerichten sowie die elektronischen Präsenzbeurkundungen. Ebenfalls sei der Vorschlag gemacht worden, den Zuständigkeitsstreitwert vor den Amtsgerichten auf 10 000 Euro zu erhöhen, damit die Verfahren gerechter verteilt würden. Zur digitalen Zwangsvollstreckung sowie zum digitalen Vollzug von Immobilienverträgen sei schon jeweils ein Gesetzentwurf durch das Kabinett gebracht worden; auch zur Umsetzung der E-Evidenz-Richtlinie¹ liege bereits ein Gesetzentwurf vor.

Ein zweiter großer Komplex im BMJV sei der Schutz vor Gewalt. Die Gesellschaft werde insgesamt gewalttätiger, es gebe Übergriffe gegen Frauen und die häusliche Gewalt steige deutlich und dramatisch. Auch gebe es zahlreiche Übergriffe gegen diejenigen, die eigentlich dafür da seien, den Bürgerinnen und Bürgern das Leben leichter zu machen, zum Beispiel Polizei, Feuerwehr, Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter, aber auch ehrenamtlich tätige Menschen sowie kommunale Politikerinnen und Politiker. Dafür solle zum einen eine Regelung im

Strafgesetzbuch (StGB) auf den Weg gebracht werden, die Ärztinnen, Ärzte und Mitglieder von Heilberufen besser schützen solle. Zum anderen sei ein Gesetzesentwurf zur Bekämpfung häuslicher Gewalt vorgelegt worden. Dieser umfasse die elektronische Fußfessel, aber auch die Möglichkeit für Gerichte, Anti-Gewalt-Trainings gegen Täter und Täterinnen zu verhängen. Außerdem solle die Höchststrafe für Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz von zwei auf drei Jahre Freiheitsstrafe erhöht werden. Mit Blick auf den digitalen Raum arbeite die Bundesregierung derzeit an einem digitalen Gewaltschutzgesetz, das vorsehe, durch KI erstellte oder manipulierte, sehr realistische Fälschungen von Medieninhalten (sogenannte Deep-Fakes), die Pornografie enthielten, unter Strafe zu stellen, um hierdurch Schutzlücken zu schließen. Helfen werde dabei sicherlich auch die Vorratsdatenspeicherung, wozu noch im Jahr 2025 ein Gesetzesentwurf vorgelegt werde. Dadurch solle es den Gerichten und Staatsanwaltschaften möglich werden, auf Vorratsdaten – also Verbindungsdaten, IP-Adressen und Portnummern, die drei Monate gespeichert werden sollen – zuzugreifen.

Der dritte Komplex betreffe das Mietrecht. Der vorliegende Haushalt umfasse noch nicht den Bereich des Verbraucherschutzes. Allerdings sei dieser Bereich im nächsten Haushalt aufgrund der Vereinbarung über die erneute Verortung des Verbraucherschutzes im BMJV vorgesehen. Im Mietrecht solle das Leben der Menschen einfacher und bezahlbarer werden. Dank des schnellen Handelns des Ausschusses sei das Gesetz zur Verlängerung der Mietpreisklemme schon verabschiedet worden und könne zum 1. Januar 2026 in Kraft treten.

Das BMJV arbeite gerade an einem zweiten Gesetzespaket, das sich unter anderem mit dem Umgang mit sogenannten Index-Mietverträgen befasse. Bei diesen Verträgen seien die Mieten aufgrund der höheren Inflation so gestiegen, dass es für Mieterinnen und Mieter zum Teil schwierig werde, die Miete überhaupt noch begleichen zu können. Es stelle sich auch die Frage, wie damit umzugehen sei, dass einzelne Vermieterinnen und

¹ Rein redaktionelle Anmerkung außerhalb des Protokolls: Gemeint ist Richtlinie (EU) 2023/1544 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2023 zur Festlegung einheitlicher Regeln für die Benennung von benannten

Niederlassungen und die Bestellung von Vertretern zu Zwecken der Erhebung elektronischer Beweismittel in Strafverfahren (ABl. L 191 vom 28.7.2023, S. 181)



Vermieter versuchten, die Mietpreisbremse dadurch zu umgehen, dass sie Wohnungen nur noch möbliert - tatsächlich jedoch mit einer sehr überschaubaren Möblierung - vermieteten. Ferner stelle sich die Frage nach dem Umgang mit Kurzzeit-Mietverträgen, bei denen es darum gehe, die Mietpreisbremse zu umgehen.

Zum Thema ‚bessere und schlagkräftigere Vorschriften gegen Mietwucher‘ seien Experten zur Gründung einer Kommission eingeladen worden, die das erste Mal Mitte September 2025 tagen werde.

Der Haushalt sei insgesamt auskömmlich, allerdings sei er auch sehr passgenau und transparent geplant und biete demnach nur wenig Reste und dadurch auch wenig Spielraum für Verschiebungen.

Sie bedankt sich bei den Mitgliedern des Ausschusses, insbesondere bei den rechtspolitischen Sprecherinnen der Koalitionsfraktionen, Carmen Wegge (SPD) und Susanne Hierl (CDU/CSU), für die gute Zusammenarbeit.

Abg. **Helge Limburg** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) bedankt sich für die Vorstellung des Haushaltes, der sich jedoch aus seiner Sicht nicht wesentlich von dem letzten Haushalt der letzten Koalition unterscheide. Die Kostensteigerungen seien in vielen Bereichen abgebildet, was positiv zu vermerken sei. Ebenfalls begrüßt er, dass die Fortführung von HateAid oder des Anne-Frank-Zentrums bereits im Regierungsentwurf enthalten sei: dies stelle einen Fortschritt im Vergleich zu den vergangenen Jahren dar.

Andererseits seien jedoch die Steigerung der Personalkosten der genannten und weiteren freien Träger, die Zuschüsse erhielten, – im Gegensatz zu denen im Ministerium – an keiner Stelle abgebildet. Dies bedeute de facto Kürzungen, die etwa bei HateAid höchst problematisch sein könnten. Dort würden eher mehr personelle Kapazitäten benötigt. Aus seiner Sicht solle das Parlament an dieser Stelle nacharbeiten. Die Bundesregierung solle diese Personalkostensteigerungen jedoch mindestens im kommenden Haushaltsentwurf berücksichtigen.

Die Ministerin habe zwar bei den geplanten Änderungen im Straf- und Strafprozessrecht die

IP-Adressenspeicherung angesprochen, nicht jedoch die Ausweitung der Telekommunikationsüberwachung (TKÜ). Die Bundesregierung wolle der geplanten Evaluierung vorgreifen und die TKÜ bei Wohnungseinbruchdiebstahl entfristen. Ebenso sollen die Funkzellenabfrage ausgeweitet und einige weitere Maßnahmen beschlossen werden. Seine Fraktion lehne diese Maßnahmen aus rechtsstaatlichen Gründen ab. Bezüglich der Vorratsspeicherung von IP-Adressen gebe es gegenwärtig Bestrebungen auf EU-Ebene, zu einer einheitlichen Regelung zu kommen. Gerade bei der Vorratsdatenspeicherung seien in den letzten 15 Jahren immer wieder Gesetzentwürfe von Gerichten kritisiert beziehungsweise es sei festgestellt worden, dass sie gegen andere Regelungen verstießen. Eine vorherige nationale Regelung berge die Gefahr, dass die nachfolgende EU-Regelung wiederum Anpassungen notwendig mache. Er erkundigt sich, warum die Bundesregierung dennoch so vorgehe.

Nicht angesprochen worden seien ebenfalls Änderungen im Bereich des Strafrechts, zu denen es im Koalitionsvertrag Aussagen gebe. Dieser äußere sich zwar konkret zur strafbaren Agententätigkeit, bleibe jedoch in anderen Bereichen nur allgemein. Es gebe eine Debatte zur Strafbarkeit der Beförderungerschleichung und zu den daraus resultierenden Ersatzfreiheitsstrafen. Eine Initiative habe wiederholt die Geldstrafe von Personen beglichen. Das spare zwar dem Staat viel Geld, allerdings sei aus rechtsstaatlicher Sicht auf Dauer der Gesetzgeber gefordert. Er bittet um Auskunft, ob in diesem Bereich Entkriminalisierungen vorgesehen seien.

Weiterhin nimmt er Bezug auf den Pakt für den Rechtsstaat und die ihn tragenden Säulen. Insbesondere die ‚personelle Säule‘ sei ein wichtiges Thema. Er betont, dass eine deutliche personelle Verbesserung im Jahr 2026 auch für die Länder notwendig sei, um das Vertrauen in die Justiz in Deutschland zu stärken und zu erhalten.

Abg. **Susanne Hierl** (CDU/CSU) bedankt sich ebenfalls für die Möglichkeit, über den Haushalt zu sprechen. Sie hebt positiv hervor, dass der Personalkostenansatz realistisch gewählt sei. Hierüber habe es in den letzten Jahren immer wieder Diskussionen gegeben. Sie möchte wissen,



wie das notwendige Personal überhaupt gefunden und ob dazu gegebenenfalls auch KI verwendet werde.

Weiterhin fragt sie, ob die Ministerin für die nächsten Jahre noch Sparpotential – auch bei den Liegenschaften – sehe. Darüber hinaus bittet sie um Auskunft, was im Rahmen des Pakts für den Rechtsstaat – neben Personal und Digitalisierung – bei den Verfahren geplant sei.

Abg. **Aaron Valent** (Die Linke) erkundigt sich, inwiefern bei der Digitalisierungsinitiative auch deren Sozialverträglichkeit berücksichtigt worden sei. Nicht jeder habe die digitale Möglichkeit, sich etwa selbst vor Gerichten zu vertreten.

Im Hinblick auf die Kürzung des Zuschusses für überregionale Forschungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Menschenrechte von 70 000 auf 0 Euro, fragte er, welche Projekte davon betroffen seien.

Weiterhin möchte er wissen, welchen Zweck die unter Punkt ‚Sonstiges‘ ausgewiesenen Ausgaben von 111 000 Euro erfüllten.

Zu den Mitteln für die Entschädigungen Betroffener von terroristischen und extremistischen Taten erkundigt er sich, ob diese im Jahr 2024 ausgeschöpft und wie die Restmittel verwendet worden seien. Dies möchte er auch mit Blick auf die Entschädigungsmittel für Verurteilte und Verfolgte wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen nach dem damaligen § 175 StGB wissen.

Außerdem bittet er um eine Erklärung, warum das Wohnungsbauprojekt für Holocaust-Überlebende in Israel zwar als abgeschlossen bezeichnet, im Regierungsentwurf jedoch das Projekt auf 0 Euro runtergesetzt und letztendlich in der Bereinigungssitzung von 250 000 Euro auf 470 000 Euro hochgestuft worden sei. Dies könne so gedeutet werden, dass das Projekt doch nicht abgeschlossen sei.

BMn **Dr. Stefanie Hubig** stellt klar, dass es sich vorliegend um den Haushalt für das Jahr 2025 handele, also nur noch für das restliche Jahr. Für den Pakt für den Rechtsstaat seien mit den Ländern bereits intensive Gespräche und Verhandlungen geführt worden. Von den Ländern sei sehr deutlich gemacht worden, dass sie sich – neben der Säule Digitalisierung, die in der letzten Legislaturperiode mit Geld unterlegt worden sei –

wünschten, der Bund solle für rund 2 000 Stellen aufkommen. Das sei zwar rein finanzverfassungsrechtlich nicht möglich, jedoch könne der Bund zumindest anteilig beitragen. So könnten einzelne Länder vor allem im Bereich Strafrecht, aber auch im Bereich der Asylverfahren schneller vorangehen und aufgelaufene Verfahren abbauen. Mit dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) sei für diese Legislaturperiode vereinbart worden, dass nicht nur eine Säule des Pakts für den Rechtsstaat bedient werde – also entweder Personal oder Digitalisierung –, sondern beide Säulen. Der Pakt für den Rechtsstaat sei so groß wie noch nie. Den Ländern stünden rund 240 Millionen Euro in dieser Legislaturperiode zur Verfügung, um im Bereich der Richterschaft, der Staatsanwaltschaft, aber auch der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger das Personal um 2 000 zusätzliche Stellen aufzubauen. Derzeit werde an einer entsprechenden Vereinbarung gearbeitet, die sich an die Vereinbarungen der Vergangenheit, - die sowohl vom Rechts- als auch Haushaltsausschuss begleitet worden seien - anlehnen werde. Ihr persönlich sei wichtig, dass das Geld genau da ankomme, wo es hingehöre. Zusätzlich zu den 240 Millionen Euro für Personal stünden noch 210 Millionen Euro für Digitalisierung zur Verfügung. Mit den Mitteln aus der letzten Legislaturperiode ergebe dies für die Jahre 2025 und 2026 eine halbe Milliarde Euro. Den Pakt für den Rechtsstaat an den Anfang der Legislaturperiode zu stellen, bedeute für die Länder planbare Unterstützung. Obwohl sich die Länder mehr wünschten, seien deren Reaktionen positiv gewesen.

Im Bereich der Verfahrensbeschleunigung würden derzeit Vorschläge der Expertenkommission zum Zivilprozessrecht aus der letzten Legislaturperiode umgesetzt. Dazu gehörten zum einen die Veränderung des Zuständigkeitsstreitwertes an, aber auch Online-Verfahren vor den Amtsgerichten, die es den Bürgerinnen und Bürgern KI-geleitet leichter machten, Klagen gut und schlüssig zu erheben. Das Gleiche gelte auch für die Rechtsantragsstellen bei Anträgen auf Prozesskostenhilfe. Hier würden Bürgerinnen und Bürger so durch das Verfahren geleitet, um am Ende genau die Angaben zu machen, die Gerichte für ihre Entscheidungen bräuchten.



Hinsichtlich der Strafprozessordnung sei die Einsetzung einer Expertenkommission geplant. In einer ersten gemeinsamen Sitzung des BMJV mit den Ländern sei es bereits um einen ‚Fahrplan‘ für die Kommission gegangen. Dabei habe es unterschiedliche Vorstellungen gegeben, was alles zum Portfolio gehören solle. Das sei jetzt geklärt und es werde bald die nächste Arbeitsgruppensitzung mit Vertreterinnen und Vertreter der Länder, der Bundesgerichte und des Generalbundesanwalts stattfinden.

Im Bereich des Strafrechts erfolge die Orientierung primär am Koalitionsvertrag, aber auch an EU-Vorgaben, die umgesetzt werden müssten. Derzeit arbeite die Bundesregierung an einem Gesetzentwurf zur Umsetzung von EU-Vorgaben im Bereich des Menschenhandels. Das Gleiche gelte für den Bereich der Terrorismusbekämpfung, wobei hier der Gesetzentwurf schon vorgestellt worden sei. Derzeit werde auch an Regelungen zur Verschärfung des strafrechtlichen Schutzes von Personen, die für das Allgemeinwohl tätig seien, gearbeitet – so wie es im Koalitionsvertrag festgelegt worden sei.

Hinsichtlich der in § 265a StGB geregelten Strafbarkeit der Beförderungerschleichung habe sie die Diskussion verfolgt. In der letzten Legislaturperiode sei es nicht gelungen, einen entsprechenden Gesetzentwurf durchs Verfahren zu bringen. Sie glaube, dass es gute Gründe gebe, warum zu dem Thema nichts im Koalitionsvertrag stehe; es bestehe weiterhin Diskussionsbedarf. Für sie seien der Koalitionsvertrag und europarechtliche Vorgaben die ‚Richtschnur‘, auch wenn sie die Argumente für die Entkriminalisierung der Beförderungerschleichung in der Sache nachvollziehen könne. In einem Radiobericht, den sie am Morgen gehört habe, sei sehr eindrücklich die Tätigkeit eines Vereins geschildert worden, der Mittel für die Begleichung von Geldstrafen zur Verfügung stelle, damit Menschen, die – so die Aussage des Vereins – nichts in einer Vollzugsanstalt verloren hätten, keine Ersatzfreiheitsstrafen verbüßen müssten.

Zu der Frage des Abg. Limburg weist sie darauf hin, dass es nicht richtig sei, dass das BMJV mehr Personal erhalte. Tatsächlich seien die Steigerungen im Personalbereich

Personalverstärkungsmittel. In der Vergangenheit hätten die im Haushalt vorgesehenen Personalfinanzierungsmittel nicht ausgereicht, so dass das BMJV – wie üblich – vom BMF die entsprechenden Personalverstärkungsmittel bekommen habe, die jetzt teilweise aus Gründen der Transparenz und Klarheit im Haushalt abgebildet seien. Zusammen mit Tarifsteigerungen, die auch berücksichtigt werden müssten, erkläre das den Aufwuchs von Personalmitteln.

Mit Blick auf die Fragen des Abg. Valent erläutert sie, dass weder die Mittel für Entschädigungen aus dem ‚Terrorfonds‘, noch die für Entschädigungen für Betroffene nach Aufhebung des damaligen § 175 StGB komplett abgeflossen seien. Diese Reste seien als ‚unflexibilisierte Mittel‘ an das BMF zurückgegeben worden; sie könnten nicht für andere Projekte eingesetzt werden. Sie bietet an, die exakten Abflüsse nachzuliefern. Diese hingen immer vom Antragsaufkommen ab, welches bei Entschädigungen aufgrund von § 175 StGB alte Fassung über die Jahre hinweg abnehme. Zwar hätten bereits viele Betroffene Anträge gestellt; allerdings sei die Zahl der Verurteilungen sicherlich nicht erreicht worden.

Zur Regelung der Vorratsdatenspeicherung sei im Koalitionsvertrag eine Frist von drei Monaten vereinbart, die allerdings nur die Speicherung von IP-Adressen und Portnummern betreffe. Dies bleibe wahrscheinlich sogar noch hinter dem zurück, was nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Gerichtshofs der Europäischen Union möglich sei. Wichtig sei jedoch, Rechtssicherheit zu haben. Die EU arbeite zwar ebenfalls an Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung. Das BMJV gehe nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch davon aus, dass diese eher mehr enthielten als das, was mit dem – auf dem Koalitionsvertrag beruhenden – Gesetzentwurf vorgelegt werde. Ihr sei wichtig, dass die Regelungen europarechts- und verfassungsgemäß seien. Daran arbeite das BMJV jetzt; der Gesetzentwurf werde noch im Jahr 2025 vorlegt. Sofern es seitens der EU weitergehende Vorstellungen gebe und die Koalition diesen (teilweise) folgen wolle, müsse das diskutiert werden, da es bei diesem Thema zu Recht unterschiedliche Positionen gebe.



Auf die Frage der Abg. Hierl antwortet sie, dass es möglich sei Personal zu gewinnen. Als Beispiel führt sie das Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) an. Dort gebe es zwar Stellen, die noch nicht besetzt seien. Die Präsidentin des DPMA arbeite mit ihrer Personalabteilung aber intensiv daran, Personal zu finden, was im Bereich der Patentprüferinnen und -prüfer erfolgversprechend sei. Werde die wirtschaftliche Situation schwieriger, steige die Attraktivität des Staatsdienstes. Sowohl das DPMA als auch das Bundesamt für Justiz seien attraktive Arbeitgeber, weil sie es ermöglichten, digitalisiert – also mobil und von zuhause aus – zu arbeiten. Das ermögliche es den Menschen, die sich in München keine Wohnung leisten könnten, außerhalb von München zu leben und gleichzeitig beim DPMA zu arbeiten.

Die im Bereich Justiz gestarteten Digitalisierungsinitiativen berücksichtigten, dass es ältere Menschen gebe, die nicht über digitale Medien verfügten. Auch sie müssten die Möglichkeit haben, ihre Klagen weiterhin analog einzureichen. Diese Menschen bekämen Unterstützung entweder von Rechtsantragstellen oder von Verbraucherschutzzentralen. Der Schritt in die Digitalisierung sei jedoch perspektivisch unumkehrbar.

Mit Blick auf das vom Abg. Valent angesprochene Wohnungsbauprojekt habe Israel keinen Antrag mehr gestellt. Aus diesem Grund finde sich das Wohnungsbauprojekt im Haushalt für 2025 nicht mehr wieder. Für eine Förderung bedürfe es entsprechender Anträge; melde ein Förderpartner keine Bedarfe mehr, werde dies entsprechend berücksichtigt. Die Mittel seien folglich nicht abgesenkt worden. Das Projekt sei vielmehr planmäßig ausgelaufen, weil es umgesetzt worden sei.

Hinsichtlich der Frage nach den 70 000 Euro im Titel für überregionale Forschungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Menschenrechte, bittet sie den Beauftragten für den Haushalt des BMJV um Beantwortung.

RD **Philip Pfeiffer** (BMJV) ergänzt, dass es sich dabei ähnlich wie mit dem Wohnungsbauprojekt in Israel verhalte. Auch hier hätten keine konkreten Projektvorschläge im BMJV vorgelegen. Üblicherweise sei ein Ansatz von 70 000 Euro für

Projekte für die Menschenrechte vorgesehen. Mangels konkreter Projektvorschläge sei das Geld jedoch nicht mehr veranschlagt worden.

Abg. **Dr. Till Steffen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) bezieht sich auf die angesprochene KI-Strategie für die Justiz. Er kenne die KI-Strategie des E-Justice-Rats vom April 2025 und fragt, ob es sich um die gleiche Strategie handle oder ob es darüber hinaus eine andere KI-Strategie gebe. Für diesen Fall möchte er wissen, wie er sie finden könne.

Abg. **Dr. Martin Plum** (CDU/CSU) knüpft an die Ausführungen zum Pakt für den Rechtsstaat an. Diese skizzierten, dass seitens der Koalition auch bei der im Koalitionsvertrag vorgesehenen ‚zweiten Säule‘ der Beschleunigung und Verschlinkung von Verfahren erste Vorschläge gemacht würden. Beispielhaft seien die Zuständigkeitsstreitwerte der Amtsgerichte, die spürbar erhöht werden sollen, das Online-Verfahren und die eingesetzte Reformkommission für den Strafprozess genannt worden.

Im Koalitionsvertrag seien jedoch auch für den Bereich der Zivilprozessordnung konkrete Vorhaben vorgesehen, wie richterliche Verfahrensstrukturierung, frühzeitige Verfahrenskonferenzen, Vorgaben zur Strukturierung des Parteivortrags und Präklusionsfristen. Er fragt nach den nächsten Schritten und der Zeitplanung bei den Reformen der Verfahrensordnungen.

Ein weiteres Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag sei die Einführung von Öffnungs- und Experimentierklauseln, um den Ländern mehr Gestaltungsspielräume zu geben. Namentlich seien die Gerichtsorganisation, die Digitalisierung und die gerichtlichen Zuständigkeiten genannt. Er erkundigt sich diesbezüglich nach dem Stand der Überlegungen.

Schließlich thematisiert er den Haushalt des Instituts für Ostrecht. Die Bundesregierung habe bisher angenommen, es gebe kein Bundesinteresse mehr, um diese Förderung fortzusetzen. Allerdings habe das Thema ‚Ostrecht‘ durch die Rechtsentwicklung in Osteuropa, durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und auch durch die Rückentwicklung einzelner Demokratien an Bedeutung gewonnen. Das mangelnde Bundesinteresse sei jedoch im



Haushalt weiter vorgezeichnet. Er erkundigt sich, ob daran festgehalten werden solle, oder ob es Tendenzen zu einem Umdenken seitens der aktuellen Bundesregierung gebe.

Abg. **Helge Limburg** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) merkt an, dass der Rechtsstaat von ausreichend personeller und sachlicher Ausstattung lebe. Darüber hinaus komme es jedoch auch darauf an, dass er insbesondere von Politikerinnen und Politikern respektiert werde. Es gebe jedoch in letzter Zeit gehäuft Beispiele – auch aus den Reihen der Regierung und der Regierungskoalition –, die genau das Gegenteil von Respekt vor dem Rechtsstaat zeigten. Hier führt er die aus seiner Sicht unsachliche und persönlich herabsetzende Kritik aus Reihen der Union am Verwaltungsgericht Berlin an. Dieses habe Entscheidungen gegen Grenzkontrollen getroffen und – bei nicht erteilten Visa für afghanische Ortskräfte – für die Erteilung entschieden. Im letzteren Fall sei sogar ein Zwangsgeld angedroht worden, bevor die ersten Personen hätten einreisen können; allerdings auch nur die, die unmittelbar geklagt hätten. Als weiteres Beispiel nennt er die Anklageerhebung gegen den früheren Bundesminister Andreas Scheuer. Dieser habe der Staatsanwaltschaft Berlin ein politisch motiviertes Verfahren vorgeworfen, wobei ihm ein Abgeordneter aus der Unionsfraktion öffentlich beigesprungen sei. In diesem Zusammenhang fragt er, wie seitens der Ministerin diese Angriffe auf die Staatsanwaltschaft Berlin bewertet würden. Er fragt weiter, ob Hinweise vorlägen, dass die Berliner Senatorin für Justiz und Verbraucherschutz politisch Einfluss auf die Anklageerhebung genommen habe.

Darüber hinaus interessiert ihn, wie lange die Grenzkontrollen noch anhalten würden. Weiterhin bittet er um Auskunft, ob die Regierung Visa an alle Menschen aus Afghanistan, denen sie dies zugesagt habe, erteilen werde und nicht nur an diejenigen, die unmittelbar geklagt hätten.

BMn **Dr. Stefanie Hubig** teilt auf die Frage des Abg. Dr. Steffen mit, dass es sich bei der von ihr erwähnten KI-Strategie um die des Justizrates aus April 2025 handele. Der Justizrat sei das Organ von Bund und Ländern, in dem diese Fragen besprochen würden.

Zu den weiteren Schritten im Zivilprozessrecht

führt sie aus, dass der Gesetzesentwurf zur Entwicklung und Erprobung eines Online-Verfahrens in der Zivilgerichtsbarkeit bereits vom Kabinett beschlossen worden sei. Derzeit seien zehn Bundesländer dabei, Amtsgerichte auszuwählen, in denen Online-Verfahren tatsächlich möglich sein sollten. Die Online-Verfahren seien insgesamt mit einer höheren Flexibilität für die Gerichte verbunden, auch was die Frage anbelange, wie oft eine mündliche Verhandlung angesetzt werden müsse. Dies diene ebenfalls der Verfahrensbeschleunigung. Einheitliche Kommunikationsplattformen, die derzeit umgesetzt würden und Online-Verfahren seien derzeit die vorrangigen Projekte; weitere seien gegenwärtig nicht in Bearbeitung. Ob es darüber hinaus noch Bedarfe hinsichtlich weiterer Experimentierklauseln beziehungsweise Öffnungsmöglichkeiten gebe, werde weiter diskutiert. Im November 2025 werde die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft zur Zivilprozessordnung das nächste Mal tagen. Die letzte Sitzung habe Ende Juni 2025 stattgefunden; die Stimmung sei positiv und der Ablauf sehr konstruktiv gewesen. Sie bietet einen Bericht der Parlamentarischen Staatssekretärin Kramme dazu an.

In Bezug auf das Institut für Ostrecht hätten frühere Bundesregierungen tatsächlich das Bundesinteresse nicht mehr als gegeben angesehen. Das Institut für Ostrecht werde seit 1977 vom BMJV mitgefördert. Im Jahr 2021 habe es die Vereinbarung gegeben, das Institut peu à peu abzuschmelzen. Hintergrund sei, dass das Thema des Umgangs mit dem Osten nach der Wiedervereinigung und der Öffnung des Ostens – also auch der Umgang mit Polen, der Ukraine oder den weiteren Staaten der ehemaligen Sowjetunion – immer stärker in den Fokus der Arbeit des Auswärtigen Amtes gerückt sei. Die vom BMJV geförderte Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e. V. (IRZ) arbeite ebenfalls mit vielen osteuropäischen Ländern zusammen, darunter auch der Ukraine. Leider sei aktuell eine Zusammenarbeit mit Georgien aufgrund der dortigen politischen Situation nicht mehr möglich; aber auch insofern habe es viele Projekte gegeben. Gleichwohl halte das BMJV Kontakt mit dem Institut für Ostrecht. Bei der letzten Besprechung habe das Institut sehr ausführlich dargelegt, dass es im Moment eine



Anlaufstelle gerade für ukrainische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sei. Mit Blick auf den Wiederaufbau in der Ukraine könne das Institut für Ostrecht die IRZ sicherlich unterstützen. Sie kenne Überlegungen – auch unter Abgeordneten des Haushaltsausschusses – nicht nochmals zu einer Abschmelzung, sondern eher zu einem Aufbau der Mittel zu kommen. Wenn der Haushaltsausschuss dies so beschließen solle, dann werde es sicher Bereiche geben, die das Institut für Ostrecht weiter ausführen und aufbauen könne.

Zur Frage ‚Respekt vor dem Rechtsstaat‘ führt sie aus, dass es in einer Demokratie und einem Rechtsstaat erforderlich sei, die Institutionen des Staates zu respektieren. Es sei nicht akzeptabel, dass die Menschen, die täglich dafür sorgten, dass Bürgerinnen und Bürger sicher leben und ihr Recht bekommen könnten sowie Entscheidungen um- und Recht durchgesetzt würde, verstärkt angefeindet und persönlich angegriffen würden.

Zum Umgang mit dem Verwaltungsgericht Berlin habe sie sich bereits mehrfach geäußert: Es könne nicht sein, dass einzelne Richterinnen und Richter persönlich angegriffen würden. Ebenso wenig dürfe die gesamte fachliche Rolle der unabhängigen Justiz mit persönlichen Belangen vermischt werden. Die Justiz sei unabhängig und orientiere sich ausschließlich an Recht und Gesetz. Die Justiz sei weder politisch beeinflusst, noch treffe sie Entscheidungen durch die Brille persönlicher Überlegungen. Dies gelte für alle Entscheidungen, die von der Justiz getroffen würden, unabhängig davon, ob vom Verwaltungsgericht Berlin oder in einem Ermittlungsverfahren. Sie werde auch weiterhin dazu entsprechend Stellung nehmen.

Dies habe sie auch bei den Wahlen zum Bundesverfassungsgericht getan. Die Art und Weise, wie mit Frau Professorin Brosius-Gersdorf umgegangen worden sei, halte sie in einem Rechtsstaat für höchst bedenklich. Das Bundesverfassungsgericht sei das höchste deutsche Gericht; dort brauche man hervorragende Kandidatinnen und Kandidaten. Diese könnten nicht einfach beschädigt und herabwürdigt werden. Frau Brosius-Gersdorf sei eine exzellente Wissenschaftlerin und habe sich während der gesamten Kandidatur honorig verhalten – auch als sie an einem bestimmten

Punkt gesagt habe, sie wolle sich und auch andere Kandidatinnen und Kandidaten schützen.

Bei der Frage der Visa für afghanische Ortskräfte gebe es Bewegung. Die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sei immer wieder mit dem Bundesaußenminister und dem Bundesminister des Innern im Gespräch. Sie bittet darum, bei diesen Stellen nachzufragen.

Der **amtierende Vorsitzende** bedankt sich bei der Ministerin.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, zu empfehlen, den Gesetzentwurf anzunehmen.

Tagesordnungspunkt 2

Abgabe einer gutachtlichen Stellungnahme gemäß § 80 Absatz 1 Satz 2 GO-BT zu folgenden Vorlagen:

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2025

Selbstbefassung 21(6)SB-8

Hierzu: (siehe Anlagenkonvolut)

b) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIKG)

Selbstbefassung 21(6)SB-9

Abg. **Rainer Galla** (AfD) beantragt, im Rahmen der gutachterlichen Stellungnahme auch den Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD auf Ausschussdrucksache 21(8)296 einzubeziehen.

Der **amtierende Vorsitzende** lässt über den Änderungsantrag abstimmen.



zu a):

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD, zu empfehlen, den Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Ausschussdrucksache 21(8)296) anzunehmen.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, zu empfehlen, den Gesetzentwurf in der Fassung des Änderungsantrags der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Ausschussdrucksache 21(8)296) anzunehmen.

zu b):

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, zu empfehlen, den Gesetzentwurf anzunehmen.

Schluss der Sitzung: 10:11 Uhr

Carsten Müller, MdB
Amtierender Vorsitzender